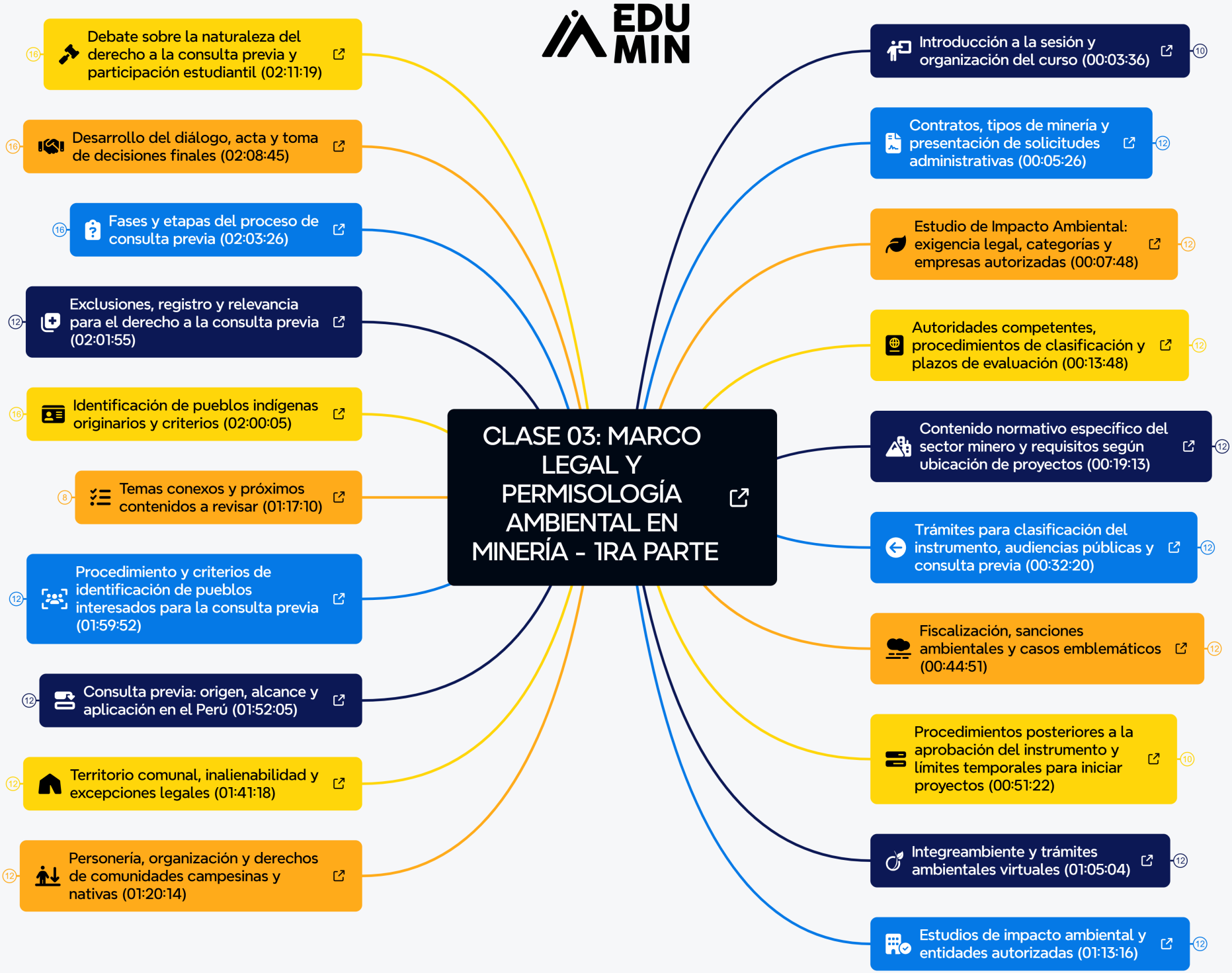
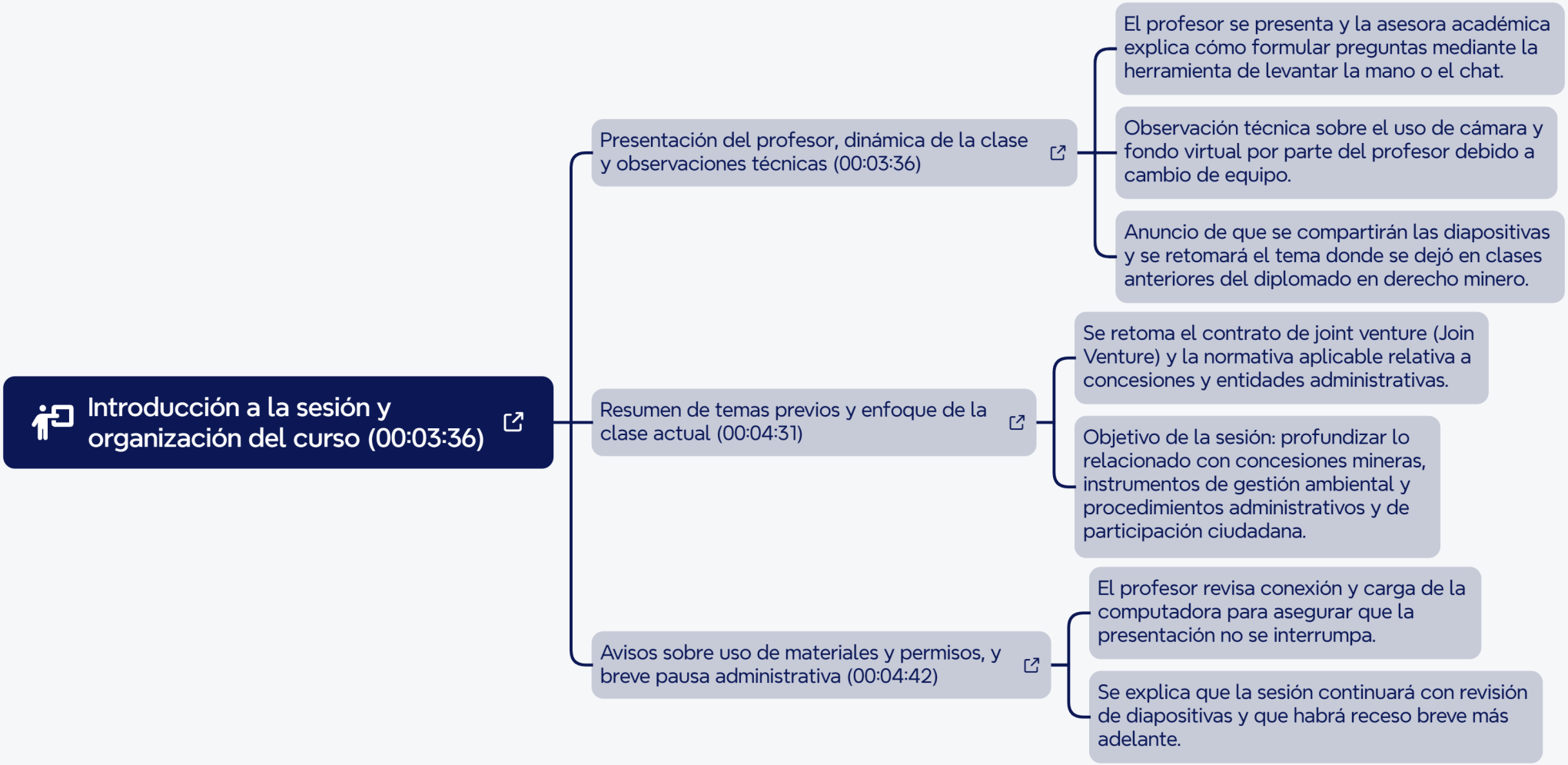

EDU MIN
CLASE 03: MARCO LEGAL Y PERMISOLOGÍA AMBIENTAL EN MINERÍA - 1RA PARTE
Introducción a la sesión y organización del curso (00:03:36)
Contratos, tipos de minería y presentación de solicitudes administrativas (00:05:26)
Estudio de Impacto Ambiental: exigencia legal, categorías y empresas autorizadas (00:07:48)
Autoridades competentes, procedimientos de clasificación y plazos de evaluación (00:13:48)
Contenido normativo específico del sector minero y requisitos según ubicación de proyectos (00:19:13)
Trámites para clasificación del instrumento, audiencias públicas y consulta previa (00:32:20)
Fiscalización, sanciones ambientales y casos emblemáticos (00:44:51)
Procedimientos posteriores a la aprobación del instrumento y límites temporales para iniciar proyectos (00:51:22)
Integreambiente y trámites ambientales virtuales (01:05:04)
Estudios de impacto ambiental y entidades autorizadas (01:13:16)
Debate sobre la naturaleza del derecho a la consulta previa y participación estudiantil (02:11:19)
Desarrollo del diálogo, acta y toma de decisiones finales (02:08:45)
Fases y etapas del proceso de consulta previa (02:03:26)
Exclusiones, registro y relevancia para el derecho a la consulta previa (02:01:55)
Identificación de pueblos indígenas originarios y criterios (02:00:05)
Temas conexos y próximos contenidos a revisar (01:17:10)
Procedimiento y criterios de identificación de pueblos interesados para la consulta previa (01:59:52)
Consulta previa: origen, alcance y aplicación en el Perú (01:52:05)
Territorio comunal, inalienabilidad y excepciones legales (01:41:18)
Personería, organización y derechos de comunidades campesinas y nativas (01:20:14)


Introducción a la sesión y organización del curso (00:03:36)
Presentación del profesor, dinámica de la clase y observaciones técnicas (00:03:36)
El profesor se presenta y la asesora académica explica cómo formular preguntas mediante la herramienta de levantar la mano o el chat.
Observación técnica sobre el uso de cámara y fondo virtual por parte del profesor debido a cambio de equipo.
Anuncio de que se compartirán las diapositivas y se retomará el tema donde se dejó en clases anteriores del diplomado en derecho minero.
Resumen de temas previos y enfoque de la clase actual (00:04:31)
Se retoma el contrato de joint venture (Join Venture) y la normativa aplicable relativa a concesiones y entidades administrativas.
Objetivo de la sesión: profundizar lo relacionado con concesiones mineras, instrumentos de gestión ambiental y procedimientos administrativos y de participación ciudadana.
Avisos sobre uso de materiales y permisos, y breve pausa administrativa (00:04:42)
El profesor revisa conexión y carga de la computadora para asegurar que la presentación no se interrumpa.
Se explica que la sesión continuará con revisión de diapositivas y que habrá receso breve más adelante.

Contratos, tipos de minería y presentación de solicitudes administrativas (00:05:26)

- Clasificación de actividades mineras y autoridades competentes para solicitudes de concesión (00:05:26)
  - Es imprescindible identificar si la actividad pertenece a gran minería, pequeña minería o minería artesanal para dirigir la solicitud.
  - Solicitantes de gran minería deben dirigir su solicitud al INEMET (o autoridad equivalente); solicitantes de pequeña y minería artesanal al gobierno regional.
  - Esta distinción es básica para la gestión administrativa de concesiones y trámites posteriores.
- Naturaleza y regulación del contrato de Join Venture en el ordenamiento jurídico nacional (00:06:13)
  - El contrato de Join Venture se define por la asociación de dos o más empresas para compartir riesgos y beneficios por un tiempo determinado.
  - No existe una regulación nominativa específica que regule con ese nombre el Join Venture en el país, es una figura sui generis.
  - La ausencia de nominación no impide su utilización: el derecho de obligaciones permite contratos innominados y la libertad contractual de las partes para pactar estas asociaciones.
- Derechos de titularidad y posibilidades de transferencia o cesión del derecho de concesión minera (00:17:11)
  - La aprobación de instrumentos de gestión ambiental no concede por sí mismo el derecho a iniciar actividades de exploración o explotación.
  - El titular de la concesión debe obtener otras licencias, autorizaciones o permisos necesarios según la legislación vigente antes de iniciar operaciones.
  - La concesión puede ser explotada por terceros mediante contratos, cesiones parciales o totales, arrendamientos o acuerdos comerciales entre empresas.

Estudio de Impacto Ambiental: exigencia legal, categorías y empresas autorizadas (00:07:48)

- Naturaleza legal del Estudio de Impacto Ambiental y obligación previa al desarrollo de proyectos (00:07:48)
  - La ley de estudio de impacto ambiental exige la aprobación de un instrumento de gestión ambiental por la autoridad competente antes del desarrollo de proyectos de inversión pública o privada.
  - La obligación aplica cuando la actividad puede generar impactos negativos en el medio ambiente, siendo la minería una actividad que usualmente requiere tal evaluación.
  - El objetivo es identificar impactos negativos futuros y adoptar medidas para mitigarlos o prevenirlos.
- Clasificación por categorías de riesgos ambientales y su significado práctico (00:09:36)
  - Los instrumentos de gestión ambiental se clasifican en categoría 1 (impactos leves), categoría 2 (impactos moderados) y categoría 3 (impactos altos).
  - Categoría 3 corresponde a proyectos con impactos ambientales negativos difíciles de subsanar o de recuperación compleja que pueden tardar décadas.
  - La categoría influye en la autoridad competente que evaluará y aprobará el instrumento y en la profundidad del análisis requerido.
- Empresas que elaboran estudios y requisitos para su habilitación (00:12:32)
  - Los estudios de impacto ambiental son generalmente preparados por empresas especializadas contratadas por el titular del proyecto.
  - Estas empresas deben contar con un permiso especial otorgado por el Estado para poder elaborar instrumentos de gestión ambiental.
  - La responsabilidad de contratar a una empresa habilitada recae en el titular, quien presenta el estudio para evaluación ante la autoridad competente.

EDU MIN

Autoridades competentes, procedimientos de clasificación y plazos de evaluación (00:13:48)

- Competencias de SENACE, Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros y OEFA (00:13:48)
  - Para mediana y gran minería el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) es la autoridad competente para aprobar el instrumento de gestión ambiental.
  - Para minería artesanal la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas es la autoridad competente para aprobación.
  - El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) supervisa y fiscaliza el cumplimiento de obligaciones y compromisos ambientales por parte de los titulares.
- Funciones específicas: evaluación, aprobación y supervisión administrativa (00:14:52)
  - SENACE recibe, evalúa y, cuando corresponde, aprueba instrumentos de gestión ambiental para proyectos de inversión de mayor envergadura.
  - La Dirección General del Medio Ambiente del MINEM recibe y evalúa instrumentos determinados por SENACE cuando éste lo indica.
  - OEFA se encarga de la supervisión y fiscalización posterior para asegurar el cumplimiento de los compromisos ambientales aprobados.
- Plazos administrativos, explicación de demoras y riesgos legales de evaluación apresurada (00:35:37)
  - El plazo formal para evaluación del instrumento según el texto único ordenado de procedimientos administrativos del SENACE es de 156 días.
  - En la práctica, la aprobación suele tardar entre 18 y 24 meses tras la presentación del estudio debido a la complejidad técnica y el carácter constitucional del derecho al medio ambiente.
  - La demora responde a la necesidad de análisis riguroso para evitar provocar vulneraciones que den lugar a demandas o indemnizaciones al Estado por incumplimiento de derechos constitucionales.

Contenido normativo específico del sector minero y requisitos según ubicación de proyectos (00:19:13)

- Reglamentos sectoriales aplicables: supremos específicos para protección ambiental minera (00:19:13)
  - Reglamentos principales: Reglamento de protección y gestión ambiental para actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero (DS 040-2014-EM).
  - Reglamento de protección ambiental para actividades de exploración minera (DS 042-2017-EM).
  - Estas normas son específicas al sector minero y regulan medidas de almacenamiento, transporte y manejo de residuos y otros aspectos ambientales propios de la minería.
- Proyectos de exploración que requieren aprobación previa del instrumento ambiental según anexo actualizado (00:22:00)
  - Proyectos de exploración que requieren más de 20 plataformas de perforación o afecten más de 10 hectáreas incluyendo instalaciones auxiliares requieren instrumento de gestión ambiental aprobado antes de su ejecución.
  - Requieren estudio previo si la concesión se encuentra cerca de cuerpos de agua, bofedales, canales de conducción o manantiales, dentro de 50 metros según la regulación.
  - Requieren estudio previo si se ubican a menos de 100 metros de la huella máxima de ocupación invernal de un nevado o área glaciar, o si están cerca de bosques primarios, áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento o áreas con regulación especial reconocida por ley.
- Justificación y lógica detrás de los supuestos que exigen estudio previo (00:23:15)
  - La exigencia obedece a la probabilidad de riesgo aumentado por proximidad a cuerpos de agua, nevados o ecosistemas frágiles que proporcionan servicios hídricos o biodiversidad esencial.
  - El desarrollo de la exploración antes de un análisis ambiental no suele causar impactos masivos, pero la normativa impone estudios en casos de riesgo o sensibilidad ambiental elevada.
  - La lista de supuestos permite diferenciar proyectos que requieren evaluación detallada de aquellos que pueden tramitar instrumentos menos complejos.

Trámites para clasificación del instrumento, audiencias públicas y consulta previa (00:32:20)

- Solicitud de clasificación ante SENACE y determinación del instrumento requerido (00:32:20)
  - El titular que obtuvo la concesión debe presentar ante SENACE una solicitud de clasificación para que la autoridad determine qué instrumento de gestión ambiental corresponde.
  - SENACE puede indicar que el instrumento se presente ante la Dirección General del Medio Ambiente del MINEM o ante el propio SENACE, según corresponda al tipo de instrumento.
  - La clasificación inicial define el procedimiento administrativo, el nivel de detalle del estudio y la autoridad responsable de la evaluación.
- Proceso de audiencias públicas y participación ciudadana vinculado a la aprobación del instrumento (00:33:01)
  - La aprobación del instrumento de gestión ambiental incluye procesos de audiencias públicas en las localidades donde se desarrollará el proyecto minero.
  - El objetivo es promover la participación ciudadana, que funcione como un filtro adicional de control social sobre los impactos y mitigaciones propuestas.
  - Las audiencias públicas permiten que las comunidades, sociedad civil y autoridades locales se informen, opinen y planteen observaciones al proyecto.
- Consulta previa, pueblos originarios y relación con oposición comunitaria (00:33:45)
  - La consulta previa se relaciona con pueblos originarios, comunidades nativas y campesinas siempre que el proyecto afecte derechos colectivos vinculados a su cultura o territorio.
  - Si, tras un proceso de consulta previa debidamente realizado, la comunidad sigue oponiéndose y mantiene protestas o bloqueos, la respuesta posible incluye negociación o, en extremo, uso de la fuerza pública para restablecer el orden.
  - Las empresas mineras suelen preferir la negociación para evitar escándalos y buscar acuerdos laborales, contratación local u otros mecanismos compensatorios tras la consulta.

Fiscalización, sanciones ambientales y casos emblemáticos (00:44:51)

- Funciones de OEFA en inspección y sanción por incumplimiento ambiental (00:14:58)
  - OEFA supervisa y fiscaliza el cumplimiento de compromisos ambientales, incluyendo las medidas previstas en estudios de impacto y planes de manejo.
  - Detectadas irregularidades, OEFA puede imponer multas y sanciones administrativas según la gravedad y evidencias recabadas en inspecciones.
  - Las decisiones sancionadoras suelen ser impugnadas por las empresas mediante recursos administrativos o acciones judiciales, dilatando la ejecución de las sanciones.
- Problemas recurrentes detectados en inspecciones ambientales y conducta empresarial (00:47:34)
  - Casos frecuentes implican manejo deficiente de relaves y residuos mineros que provocan contaminación de cursos de agua o suelos.
  - Las empresas, al recibir sanciones, a menudo recurren a apelaciones, reconsideraciones o tribunales competentes para retrasar o anular sanciones.
  - Los procesos de impugnación pueden llegar al Tribunal de Fiscalización Ambiental u otras instancias administrativas que revisan la legalidad de las sanciones.
- Ejemplos emblemáticos: arbitraje por bloqueo y repercusiones internacionales (00:54:25)
  - Caso emblemático: arbitraje entre la empresa minera Lupaka Gold y el Estado peruano iniciado por bloqueos de carreteras que impidieron la operación normal desde inicios de 2020.
  - Tras años de proceso arbitral, en julio de 2024 se dictó laudo que obliga al Estado a pagar cerca de 65 millones de dólares por no garantizar el normal ejercicio de la actividad minera.
  - El resultado tiene impacto sobre la percepción de riesgo para inversionistas extranjeros, afectando la decisión de invertir y potencialmente reduciendo oportunidades laborales y desarrollo si la inversión declina.

EDU MIN

Procedimientos posteriores a la aprobación del instrumento y límites temporales para iniciar proyectos (00:51:22)

- Autorización para actividades de explotación ante la Dirección General de Minería (00:51:22)
  - Además de la aprobación del instrumento de gestión ambiental, el titular debe tramitar autorización para realizar actividades de explotación ante la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.
  - La autorización de explotación se tramita separadamente y es necesaria para iniciar el procesamiento, molienda y actividades de refinamiento del mineral.
- Plazo para iniciar ejecución del proyecto tras aprobación del instrumento ambiental (00:52:05)
  - Una vez aprobado el instrumento de impacto ambiental detallado, el titular dispone de 5 años para iniciar la ejecución del proyecto minero, de acuerdo con la ley y el decreto legislativo 1394.
  - Este plazo limita el tiempo de vigencia de la aprobación para evitar que autorizaciones queden indefinidamente sin ejecución o sin actualización técnica de las condiciones ambientales.
- Resumen final antes del receso y continuidad de la clase con ejemplos prácticos (00:50:51)
  - Se reitera la necesidad del estudio de impacto ambiental para actividades mineras que impacten el entorno y la obligatoriedad de que empresas autorizadas los elaboren.
  - Se anuncia que tras el receso se expondrá con más detalle el caso de arbitraje comentado y se continuará con cuestiones de consulta previa y audiencias públicas.
  - Inicio del receso de 5 minutos para luego retomar la segunda parte de la clase con análisis de casos prácticos y recursos legales.

EDU MIN

Integreambiente y trámites ambientales virtuales (01:05:04)

- Definición y alcance del Integrambiente como certificación ambiental global (01:06:02)
  - Integrambiente es una certificación ambiental global creada por SENACE que agrupa varios permisos ambientales para proyectos que requieren estudio de impacto ambiental detallado.
  - Aplica a proyectos de inversión con estudios de impacto ambiental detallado, típico en actividades de gran y mediana minería, aunque puede aplicarse a otros sectores como electricidad o transporte.
  - No es obligatorio; el solicitante puede optar por Integrambiente o por tramitar permisos individuales según la naturaleza del proyecto.
- Requisitos, plataforma y presentación virtual del expediente (01:08:53)
  - El trámite es totalmente virtual a través de la plataforma EVA del SENACE, requiriéndose usuario y contraseña para presentar la solicitud de evaluación del estudio de impacto ambiental detallado.
  - Debe presentarse el estudio en formato digital y documentación que acredite títulos habilitantes y cumplimiento de mecanismos de participación ciudadana conforme a la normativa sectorial.
  - No existe una plantilla única; se exige reunir todos los requisitos específicos y realizar el pago correspondiente.
- Costos, permisos incluidos y alternativas individuales (01:09:48)
  - Para el sector minería, la certificación Integrambiente incorpora 14 permisos ambientales y el costo señalado es de 72,060 soles.
  - El monto se justifica por agrupar múltiples permisos; sin embargo, si un proyecto no requiere todos los permisos, puede optar por solicitarlos individualmente.
  - Integrambiente es una herramienta del Estado para agilizar trámites y orientar al solicitante sobre los permisos potencialmente necesarios.

Estudios de impacto ambiental y entidades autorizadas (01:13:16)

- Tipos de estudios según actividad minera y riesgos legales por ausencia (01:13:39)
  - Para exploración se suele requerir la declaración de impacto ambiental; para explotación, según categoría, se necesita estudio de impacto ambiental o estudio semidetallado.
  - La realización de actividades mineras sin los estudios y permisos correspondientes puede conllevar sanciones administrativas y tipificarse como minería ilegal, con responsabilidad penal.
  - Es imprescindible cumplir con los estudios antes de iniciar exploración o explotación para evitar infringir la ley.
- Registro y autorización de empresas que elaboran estudios de impacto ambiental (01:15:03)
  - Las entidades que realizan estudios de impacto ambiental deben contar con autorización especial; no basta con constituir una oficina.
  - La Resolución Ministerial 580-98 del Ministerio de Energía y Minas regula el registro de entidades autorizadas para elaborar estudios de impacto ambiental en el sector.
  - Esa resolución indica objetos, requisitos y procedimientos para el registro y acreditación de empresas que elaboran estudios detallados y otros.
- Formatos oficiales y procedimientos virtuales para concesiones mineras (01:16:42)
  - El trámite de concesión minera se realiza en gran medida de forma virtual, incluyendo formatos oficiales (por ejemplo, plantillas Excel con coordenadas).
  - Es importante conocer la legislación minera y las normas asociadas, así como utilizar las páginas oficiales del gobierno para acceder a trámites y requisitos.
  - La información oficial indica requisitos, montos a pagar y a qué entidad corresponde cada trámite, facilitando la ejecución correcta del procedimiento.

Personería, organización y derechos de comunidades campesinas y nativas (01:20:14)

Naturaleza jurídica y reconocimiento constitucional de las comunidades (01:20:29)

- Las comunidades campesinas y nativas son personas jurídicas reconocidas por el derecho peruano, con protección constitucional en los artículos 89 y 149.
- Gozan de autonomía en organización, trabajo comunal, uso y disposición de tierras, y su propiedad comunal es imprescriptible.
- El Estado peruano está comprometido a respetar la identidad cultural y derechos de estas comunidades conforme a la Constitución.

Definición legal, inscripción y requisitos para ser comunero calificado (01:25:23)

- La Ley 24656 (Ley General de Comunidades Campesinas) define a las comunidades como organizaciones de interés público integradas por familias que habitan y controlan territorios con vínculos ancestrales y culturales.
- Para ser comunero calificado se requiere mayoría de edad, capacidad civil, residencia estable no menor de cinco años en la comunidad, no pertenecer a otra comunidad y estar inscrito en el padrón comunal, entre otros requisitos estatutarios.
- La inscripción de la comunidad como persona jurídica es declarativa y requiere aprobación de por lo menos dos tercios de la Asamblea General y la inscripción en el Registro Regional de Comunidades Campesinas.

Comuneros integrados, órganos comunales y límites de la condición de comunero (01:28:50)

- Los comuneros integrados son personas incorporadas por matrimonio, pareja estable o admisión por la comunidad; deben renunciar a otra comunidad si procede.
- La Asamblea General es el órgano supremo, la directiva comunal administra y gobierna, y existen comités especiales temporales para asuntos específicos.
- No basta un diploma honorífico, cambio de domicilio en DNI o residir temporalmente para adquirir la condición de comunero; la inscripción en el padrón y el cumplimiento de requisitos legales son determinantes.

Territorio comunal, inalienabilidad y excepciones legales (01:41:18)

- Carácter imprescriptible, inembargable e inalienable de las tierras comunales (01:41:31)
  - Las tierras de las comunidades campesinas son imprescriptibles e inembargables; su afectación por prescripción o embargo está prohibida por ley.
  - Son inalienables salvo excepción establecida, pudiendo enajenarse previa decisión de al menos dos tercios de los comuneros calificados en asamblea convocada expresamente.
  - Si se decide enajenar, el acuerdo debe ser aprobado por ley fundada en el interés de la comunidad y el precio debe pagarse anticipadamente en dinero a la comunidad.
- Expropiación por necesidad pública y adjudicación por irrigación (01:43:23)
  - El territorio comunal puede ser expropiado por causa de necesidad y utilidad pública, previa compensación con pago del justo y previo precio en dinero.
  - Cuando el Estado adjudica tierras con fines de irrigación, la preferencia y adjudicación son realizadas en igualdad de condiciones a los miembros de la comunidad.
  - La diferencia entre expropiación y otros mecanismos (prescripción, embargo) debe entenderse: la expropiación es un acto estatal con pago y causa pública justificada.
- Razones constitucionales e internacionales para la protección de las tierras comunales (01:45:30)
  - La protección de tierras comunales responde a la intención de preservar la identidad cultural y la existencia de las comunidades como sujeto constitucional.
  - A nivel internacional, instrumentos como convenios de la ONU y la OIT implican obligaciones de los estados miembros para proteger pueblos originarios y sus derechos colectivos.
  - Evitar la venta indiscriminada de tierras comunales previene la destrucción de comunidades y pérdida de identidad cultural protegida por la Constitución.

Consulta previa: origen, alcance y aplicación en el Perú (01:52:05)

Origen en el Convenio 169 de la OIT y fundamentos del derecho a la consulta (01:52:37)

- La consulta previa nace del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a consultar a pueblos interesados antes de autorizar prospección o explotación de recursos en sus tierras.
- El objetivo es determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, y garantizar su participación en beneficios y compensaciones justas por daños.
- La OIT establece la necesidad de procedimientos para consultar a los pueblos indígenas cuando el Estado es propietario de recursos del subsuelo o tiene derechos sobre ellos.

Ley peruana 29785 y decreto supremo regulador de la consulta previa (01:56:09)

- En Perú, el derecho a la consulta previa está regulado por la Ley 29785 y su reglamento mediante decreto supremo 001-2012.
- La normativa define la consulta previa como el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados antes de medidas administrativas o legislativas que afecten sus derechos colectivos.
- La consulta también aplica a planes, programas y proyectos de desarrollo nacional o regional que afecten directamente derechos colectivos como salud, medio ambiente, identidad cultural y desarrollo.

Sujetos, alcance restringido y finalidad práctica de la consulta previa (01:55:31)

- La ley peruana establece que la consulta previa es un derecho de pueblos indígenas u originarios, no un mecanismo general para toda la ciudadanía.
- Busca proteger derechos colectivos en contextos donde la actividad extractiva o de desarrollo impactará territorios no urbanizados, donde predominan comunidades indígenas o originarias.
- La consulta debe garantizar participación, posibles acuerdos sobre beneficios (por ejemplo, empleo) y compensaciones equitativas por daños derivados de las actividades autorizadas.

Procedimiento y criterios de identificación de pueblos interesados para la consulta previa (01:59:52)

Identificación de pueblos indígenas u originarios más allá de la inscripción formal (01:59:52)

- La identificación de pueblos indígenas u originarios puede realizarse aun cuando no estén inscritos formalmente; la ley contempla criterios para reconocer a los pueblos interesados.
- La existencia material de un pueblo, sus vínculos culturales, territoriales y ancestrales son elementos relevantes para su identificación frente a la consulta previa.
- La inscripción en registros forma parte de formalidades, pero la afectación real de derechos colectivos puede requerir la implementación del proceso consultivo aunque no haya inscripción completa.

Importancia del padrón comunal y verificación de comuneros para la validez de la consulta (01:39:32)

- Para la consulta previa, es crucial determinar quiénes son comuneros calificados inscritos en el padrón comunal, ya que su voz y voto legitimará acuerdos y decisiones colectivas.
- Prácticas como cambios masivos de domicilio en DNI o diplomas honoríficos no confieren automáticamente la calidad de comunero con efectos jurídicos en procesos consultivos.
- La verificación del padrón evita manipulaciones durante consultas, garante que las decisiones representen verdaderamente a los titulares de derechos colectivos.

Riesgos prácticos y ejemplos de conflictos por identificación errónea de participantes (01:31:18)

- En procesos de consulta previa se han observado casos donde personas ajenas aparecen en las asambleas, influyendo indebidamente en resultados y generando conflictos.
- Casos reales incluyen inclusión de familiares de la comunidad que residen en ciudades y cambios de domicilio en DNI para obtener beneficios laborales o participar en decisiones.
- La normativa y la debida verificación buscan prevenir fraudes y asegurar que la participación responda a la realidad comunal, respetando los derechos colectivos.

EDU MIN

Temas conexos y próximos contenidos a revisar (01:17:10)

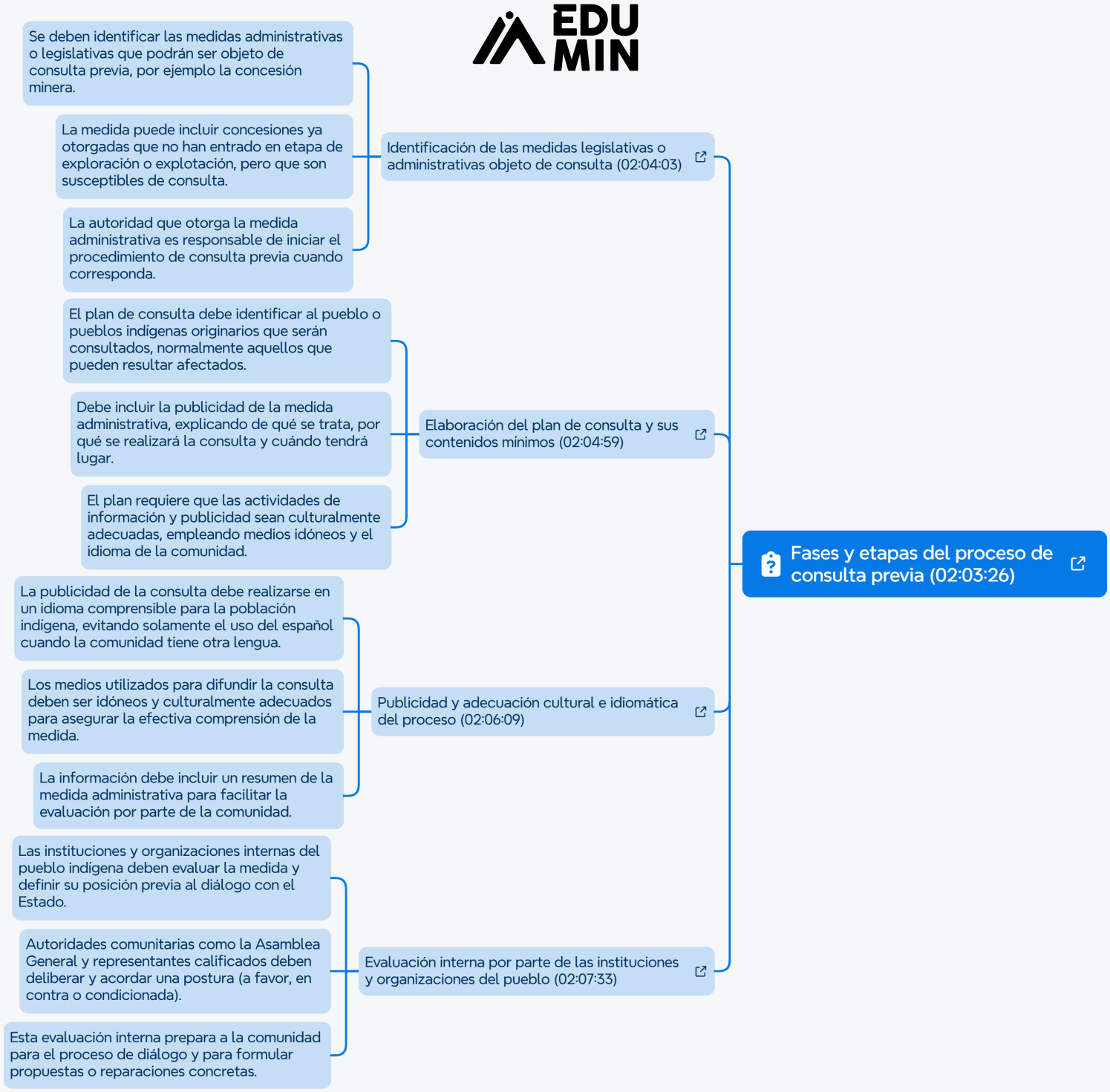
- Legislación minera, recursos virtuales y necesidad de estudio normativo continuo (01:17:10)
  - Conocer la legislación minera y normas asociadas es esencial para solicitar, ejecutar y concluir concesiones mineras; la normativa es amplia y requiere consulta constante.
  - Las páginas del gobierno proveen trámites, requisitos y montos, por lo que se recomienda consultar fuentes oficiales en lugar de terceros no oficiales.
  - El curso continuará revisando resoluciones, casos prácticos y ejemplos normativos para consolidar la comprensión del marco legal minero.
- Próximos temas: consulta previa detallada, plan de cierre y tercerización (01:18:52)
  - En siguientes sesiones se abordarán con mayor detalle la consulta previa, la distinción entre comunidades campesinas y nativas, y la personería jurídica aplicable.
  - Se tratarán también temas como plan de cierre de minas y la tercerización, además de analizar resoluciones y casos prácticos pendientes en la materia.
  - Se abrirá espacio para preguntas y revisión de casos concretos vistos en sesiones previas y noticias relevantes relacionadas con la temática.

Identificación de pueblos indígenas originarios y criterios (02:00:05)

- Criterios objetivos y subjetivos para la identificación como pueblo indígena originario (02:00:36)
  - Debe existir descendencia directa de poblaciones originarias del territorio nacional como requisito objetivo para ser reconocido.
  - El grupo debe mantener un estilo de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que tradicionalmente usa u ocupa.
  - Es necesario que existan instituciones sociales y costumbres propias del lugar que distingan al grupo como colectividad.
- Patrones culturales y modo de vida distintos que diferencian al pueblo indígena (02:01:03)
  - La presencia de patrones culturales practicados con regularidad que diferencian su modo de vida del resto de la población nacional.
  - El modo de vida distinto debe ser observable y perdurable para que tenga relevancia jurídica en la identificación.
  - Estas características permiten calificar a la comunidad y activar derechos específicos como la consulta previa.
- Conciencia colectiva como criterio subjetivo de identidad indígena u originaria (02:01:15)
  - La conciencia del grupo de poseer una identidad indígena o originaria es el criterio subjetivo exigido por la norma.
  - Esta conciencia colectiva complementa los criterios objetivos para conformar la identidad del pueblo.
  - Ambos criterios, objetivo y subjetivo, son necesarios para la calificación que permite el acceso al derecho de consulta previa.
- Inclusión de comunidades campesinas, andinas y nativas según criterios (02:01:26)
  - Comunidades campesinas o andinas y comunidades nativas o pueblos amazónicos pueden ser identificados como pueblos indígenas u originarios conforme a los criterios.
  - El nombre o denominación (campesina, andina, nativa, pueblo amazónico) no es determinante por sí mismo para la calificación.
  - La identificación es relevante porque, al calificar como pueblo indígena, la comunidad adquiere el derecho a la consulta previa.

Exclusiones, registro y relevancia para el derecho a la consulta previa (02:01:55)

- Consecuencias de no reunir las características del artículo 7 (02:02:07)
  - Si una comunidad no reúne las características establecidas en el artículo 7, no será considerada pueblo indígena ni originario.
  - La falta de calificación implica que la comunidad no ostenta el derecho a la consulta previa frente al Estado.
  - Ejemplos de exclusión incluyen invasiones y pueblos jóvenes que, por su naturaleza y contexto, no cumplen con los criterios.
- Diferencias entre asentamientos periféricos y comunidades indígenas originarias (02:02:20)
  - Las invasiones y pueblos jóvenes pueden vivir apartados o en condiciones rudimentarias, pero no cumplen con los criterios para ser pueblos indígenas.
  - No basta con vivir en la periferia o en condiciones similares para reclamar derechos de consulta previa.
  - La regulación evita que cualquier agrupación distante se autocalifique y exija la realización de consultas previas sin fundamento.
- Importancia del padrón regional y la personería jurídica para comunidades (02:03:02)
  - Las comunidades deben estar registradas en el padrón regional correspondiente (comunidades nativas, comunidades campesinas) para ostentar personería jurídica.
  - La inscripción en el registro regional respalda la identificación y la posibilidad de ejercer el derecho a la consulta previa.
  - Sin la debida identificación registral y conforme a los criterios, no procede exigir la consulta previa.


Fases y etapas del proceso de consulta previa (02:03:26)
Identificación de las medidas legislativas o administrativas objeto de consulta (02:04:03)
Se deben identificar las medidas administrativas o legislativas que podrán ser objeto de consulta previa, por ejemplo la concesión minera.
La medida puede incluir concesiones ya otorgadas que no han entrado en etapa de exploración o explotación, pero que son susceptibles de consulta.
La autoridad que otorga la medida administrativa es responsable de iniciar el procedimiento de consulta previa cuando corresponda.
Elaboración del plan de consulta y sus contenidos mínimos (02:04:59)
El plan de consulta debe identificar al pueblo o pueblos indígenas originarios que serán consultados, normalmente aquellos que pueden resultar afectados.
Debe incluir la publicidad de la medida administrativa, explicando de qué se trata, por qué se realizará la consulta y cuándo tendrá lugar.
El plan requiere que las actividades de información y publicidad sean culturalmente adecuadas, empleando medios idóneos y el idioma de la comunidad.
Publicidad y adecuación cultural e idiomática del proceso (02:06:09)
La publicidad de la consulta debe realizarse en un idioma comprensible para la población indígena, evitando solamente el uso del español cuando la comunidad tiene otra lengua.
Los medios utilizados para difundir la consulta deben ser idóneos y culturalmente adecuados para asegurar la efectiva comprensión de la medida.
La información debe incluir un resumen de la medida administrativa para facilitar la evaluación por parte de la comunidad.
Evaluación interna por parte de las instituciones y organizaciones del pueblo (02:07:33)
Las instituciones y organizaciones internas del pueblo indígena deben evaluar la medida y definir su posición previa al diálogo con el Estado.
Autoridades comunitarias como la Asamblea General y representantes calificados deben deliberar y acordar una postura (a favor, en contra o condicionada).
Esta evaluación interna prepara a la comunidad para el proceso de diálogo y para formular propuestas o reparaciones concretas.

Desarrollo del diálogo, acta y toma de decisiones finales (02:08:45)

- Proceso de diálogos entre representantes del Estado y del pueblo indígena originario (02:08:52)
  - El diálogo se realiza entre representantes del Estado peruano y representantes del pueblo indígena originario para discutir la medida objeto de consulta.
  - Los representantes comunitarios asisten con posiciones ya acordadas tras la evaluación interna previa.
  - El proceso de diálogo puede extenderse en sesiones sucesivas si es necesario interrumpir y continuar la discusión.
- Emisión del acta de consulta que registre acuerdos o desacuerdos (02:09:04)
  - Al concluir las sesiones se emite un acta de consulta donde se plasman los acuerdos alcanzados o la inexistencia de acuerdos.
  - El acta debe recoger las posiciones expresadas por las autoridades de la comunidad y por los representantes del Estado.
  - El acta puede documentar acuerdos parciales, solicitudes de prórroga o la decisión de posponer puntos para sesiones adicionales.
- Decisión final sobre la medida consultada y efectos del resultado (02:09:43)
  - Tras el diálogo y la emisión del acta, se toma una decisión sobre si la comunidad está de acuerdo, en desacuerdo o condiciona su consentimiento.
  - El Estado evalúa la decisión de la comunidad y determina los efectos administrativos de la consulta previa en la medida consultada.
  - La consulta previa puede concluir con acuerdos, compensaciones o negativa a la medida, dependiendo del resultado explícito en el acta.
- Plazo total del procedimiento y lugar de realización (02:10:02)
  - Desde la publicidad del inicio hasta la finalización del proceso de consulta previa se dispone de un plazo de 120 días calendario para desarrollar todas las etapas.
  - El procedimiento de consulta debe realizarse preferentemente en la comunidad, normalmente en el salón comunal o parroquial para garantizar condiciones de escucha y deliberación.
  - La realización en un espacio adecuado evita improvisaciones y asegura que participen las personas con derecho a hacerlo, evitando actuaciones desordenadas.

Debate sobre la naturaleza del derecho a la consulta previa y participación estudiantil (02:11:19)

- Interrogante sobre si la consulta previa es un derecho fundamental obligatorio en todos los casos (02:11:30)
  - Se plantea la cuestión de si la consulta previa constituye un derecho fundamental que deba cumplirse en todos los casos sin excepción.
  - La discusión invita a analizar la obligatoriedad constitucional del derecho frente a solicitudes de concesión minera u otras medidas estatales.
  - El tema será retomado en sesiones futuras y se refiere a un fallo del Tribunal Constitucional que aborda la cuestión.
- Opiniones de estudiantes sobre el carácter constitucional y obligatoriedad del derecho (02:14:26)
  - Carla opina que la consulta previa es un derecho fundamental por su carácter constitucional y por afectar directamente a comunidades campesinas.
  - Otro estudiante considera que la consulta previa debe ser obligatoria dentro del procedimiento estatal para evaluar la afectación en territorios como la Amazonía.
  - Ambos comentarios resaltan la necesidad de que el Estado cumpla con su deber constitucional y de protección frente a vulneraciones que afectan modos de vida y territorios.
- Relevancia de la información culturalmente adecuada y participación en idioma (02:15:04)
  - Se subraya que la realización de la consulta previa debe ser informada, culturalmente adecuada y en el idioma de la comunidad para garantizar comprensión plena.
  - Las costumbres y convicciones de las comunidades deben ser respetadas durante el proceso para que las decisiones sean válidas y legítimas.
  - La adecuación lingüística y cultural es esencial para la eficacia y validez del procedimiento de consulta previa.
- Cierre de la clase y siguientes pasos administrativos (02:16:59)
  - La sesión finaliza con el compromiso de retomar la discusión sobre la naturaleza del derecho a la consulta previa en la siguiente clase.
  - El profesor anuncia el envío de la grabación de la sesión, el enlace de asistencia y canales de contacto para consultas sobre los diplomados.
  - Se agradece la participación y se recuerda la posibilidad de interponer demandas si el Estado no cumple con derechos constitucionales reconocidos.